GROUPE T2i

FORMULAIRE DE COMMANDE SAAS COMMUNE

Prestataire	**Client**
Groupe T2i Suisse SA Technopôle 1 – 3960 Sierre Raphaël Braissant rabr@groupe-t2i.com +41 58 666 20 20 (le « **Prestataire** »)	Commune de Martigny-Combe Route de la Croix 32, 1921 Martigny-Croix info@martigny-combe.ch +41 27 722 23 27 (le « **Client** »)

1 Objet

1.1 En signant ce Formulaire de Commande, le Client conclut avec le Prestataire un Contrat, comprenant ce Formulaire de Commande, les Conditions Générales SaaS [version 6.2/2018] (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3). Les Annexes 1 et 3 sont disponibles en ligne à l'adresse suivante [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente].

1.2 Le Contrat porte sur la fourniture des Services Applicatifs énumérés dans l'Article 2 ainsi que des Services Complémentaires énumérés dans l'Article 3 du présent Formulaire de Commande (les « **Services** »).

1.3 Le présent Formulaire de Commande, les Conditions Générales SaaS (Annexe 1), le SLA (Annexe 2), ainsi que les dispositions concernant le traitement des données (Annexe 3) contiennent l'ensemble des dispositions contractuelles concernant la prestation des Services. Le Client confirme en avoir pris connaissance et les accepter.

2 Services Applicatifs

Les Services Applicatifs pour les communes sont regroupés dans des « Packs », chacun des « Packs » proposant des fonctions spécifiques :

Confidentiel

2.1 Packs de base

Pack	Description	Nombre d'habitants	Coût annuel par habitant HT CHF
de base	Contrôle de l'habitant (inclus registre civique, chien et entreprises) Comptabilité générale (inclus planification financière, gestion des budgets et des investissements) Débiteurs Créanciers Facturation diverse Impôts Cadastre Services Industriels Dépouillement des élections Processus facture Youdoc GED Light (métier) HR Café Salaires	**2'500**	**20.00**

2.2 Packs optionnels

Pack	Description	Nombre d'habitants	Coût annuel par habitant HT CHF
-			

Confidentiel

3 Services Complémentaires

3.1 Support

- Point de contact unique pour le Client.
- Le support aux Utilisateurs Autorisés inclut l'analyse d'un problème constaté au cours de l'utilisation des Services Applicatifs, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.2 Maintenance

Le Prestataire prend en charge la maintenance corrective et préventive des Services Applicatifs, y compris les infrastructures et notamment les serveurs sur lesquels ils sont installés, selon les conditions décrites dans les SLA.

3.3 Sauvegardes

- Une sauvegarde des données avec relecture de contrôle est effectuée selon les conditions décrites dans les SLA.
- Les bandes de sauvegardes sont stockées hors du bâtiment, avec une rotation permettant de couvrir le niveau de service défini dans les SLA.

4 Prestations couvertes et non couvertes par le contrat

4.1 Sur demande, le Prestataire peut fournir, à des conditions à définir d'un commun accord, d'autres prestations, comme du conseil, des formations, du développement, entre autres.

4.2 Les tarifs du Prestataire pour ces prestations sont fixés à l'article 6.5 ci-dessous.

4.3 Le Prestataire soumettra une proposition de prestations de formation si ses relevés d'intervention dans le cadre du service support font apparaître des problèmes récurrents d'utilisation par le Client hors des anomalies et des dysfonctionnements éventuels.

4.4 Prestations récurrentes liées aux packs d'applications

4.4.1 *Prestations couvertes par le contrat*

Les prestations liées aux packs d'applications fournies par le Prestataire dans le cadre du contrat sont les suivantes :

- Support sur les applications au travers de notre service Hotline concernant les problèmes découlant d'erreurs d'applications.
- Support sur les applications au travers de notre service Hotline concernant les questions d'utilisation des applications. Si ce support révèle un manque de formation des utilisateurs, le Prestataire proposera une formation complémentaire dans le cadre de ses cours collectifs.
- Analyse, diagnostique et correction des problèmes découlant de bugs applicatifs.
- Fourniture et installation des nouvelles versions des applications.
- Analyse, conseil et assistance à la paramétrisation lors de l'installation de nouvelles versions.
- Reprise de données lors du passage aux nouvelles versions.

Confidentiel

- Formation des collaborateurs de la commune dans le cadre des cycles de cours organisés dans les locaux du Prestataire. Les cours ont lieu dès 3 personnes inscrites.
- Gestion de projet et coordination.
- Maintenance et correction d'erreurs sur les applications.
- Restauration de fichier en cas d'erreur.
- Création de nouveaux profils utilisateurs et gestion des droits.

4.4.2 *Prestations non couvertes par le contrat*

Les prestations suivantes ne sont pas couvertes par le présent contrat :

- Développements et adaptations spécifiques.
- Formation des collaborateurs en dehors des cycles de cours organisés dans les locaux du Prestataire pour l'ensemble des communes.
- Saisie et corrections de données.
- Edition de listes spécifiques.
- Communication de données à des tiers (Etat, Confédération).
- Modification de la paramétrisation des applications (ou suite à un changement de règlement par exemple).
- Déplacements.
- Fourniture et installation de logiciels n'étant pas fourni par le Prestataire.
- Analyse, conseil et assistance à la paramétrisation lors de la mise en œuvre initiale d'un module.
- Support hotline sur des questions autres que le fonctionnement des applications du Prestataire.
- Installation d'applications liées aux packs d'applications hors du centre d'hébergement.

4.5 Les prestations récurrentes liées à l'infrastructure d'hébergement

Le présent chapitre décrit les services récurrents liés à l'hébergement fournis par le Prestataire au « Client » dans le cadre du présent contrat.

Les serveurs d'hébergement sont localisés en Suisse uniquement.

Gestion des serveurs

- Gestion des serveurs virtuels ;
- Gestion de l'ensemble des systèmes d'exploitation des serveurs ;
- Intervention, en cas de besoin, sur le site hébergeant les serveurs ;
- Gestion des incidents et des problèmes :
  - effectuer l'analyse des incidents, les diagnostics et la résolution de l'incident, la détection proactive des incidents, déclencher la gestion de crise en cas de besoin ;
  - prévenir la réapparition des incidents, définir les améliorations à travers le processus de gestion du changement ;
- Gestion des changements : exécuter les modifications de configuration liées à l'installation de nouveaux logiciels (mises à niveau) ou des correctifs / solutions de contournement ;
- Gestion de la capacité : suivi et analyse des tendances des performances ainsi que l'utilisation des ressources et production de rapports (tendances, prévisions) ;
- Gestion des configurations : gérer et contrôler les informations des données de configuration.

Confidentiel

5 Durée

Le Contrat est conclu pour une durée initiale de cinq (5) ans dès sa signature (la « **Durée Initiale** »). Le Contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une période de cinq ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant l'envoi d'un préavis écrit de six (6) mois avant le terme de la période en cours. La résiliation est régie par l'article 12 des Conditions Générales SaaS.

6 Conditions Financières

6.1 Le Prestataire met à disposition du Client les Services Applicatifs énumérés dans l'Article 2 du présent Formulaire de Commande, y compris les Services Complémentaires y liés, contre les redevances et sur la base des éléments de référence suivants :

Nombre d'habitants	Pack	Coût total annuel HT CHF
2'500	**de base**	50'000.00
	TOTAL HT CHF	**50'000.00**

Le nombre d'habitants servant de base à la facturation sera revu chaque année.

6.2 Le début de la facturation des Services interviendra dès le premier jour du mois suivant l'activation des clés de licences correspondantes.

6.3 La redevance est facturée à l'activation des clés de licences correspondantes jusqu'à la fin de l'année civile en cours et ensuite en début d'année civile, pour la période des douze (12) mois suivants. Il est entendu que pour toute période contractuelle ne correspondant pas à une année civile entière, la facturation est faite au « prorata temporis ».

6.4 Si le Client résilie prématurément le présent contrat, le client paiera au Prestataire tous les services effectués jusqu'à la date d'arrêt des prestations ainsi que les éventuels frais de résiliation des contrats de sous-traitance.

En outre, le Client devra payer une indemnité en cas de résiliation selon le tableau ci-dessous :

Résiliation durant la	1re année	2e année	3e année	4e année	5e année
Indemnité, frais de résiliation (HT CHF)	50'000.00	27'500.00	15'000.00	10'000.00	0.00

Confidentiel

Ces frais de résiliation sont calculés pour une résiliation à la fin de l'année concernée.

Lors d'une résiliation en cours d'année, les frais de résiliation seront calculés «prorata temporis» en utilisant les frais de résiliation à la fin de l'année au cours de laquelle la résiliation entre en vigueur et additionnés aux frais de résiliation annuelle.

Pour la 1ère année, les frais sont constants.

6.5 Tarifs pour les autres prestations

Le prix de ces autres prestations fournies par le Prestataire en régie à la demande du Client sera établi aux tarifs suivants.

<table>
<tr><th rowspan="2">Prestations (en CHF)</th><th colspan="2">Lundi au vendredi
07h00 - 19h00</th><th rowspan="2">05h00 à 07h00
19h00 à 22h00
et le samedi</th><th rowspan="2">Dimanche, jours fériés et nuit de 22h00 à 05h00</th></tr>
<tr><th>Tarifs horaires</th><th>Tarifs journaliers</th></tr>
<tr><td>Installation</td><td>195 CHF</td><td>1'560 CHF</td><td rowspan="5">Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires
+ 50 %</td><td rowspan="5">Supplément pour les prestations exécutées dans ces plages horaires
+ 100 %</td></tr>
<tr><td>Support</td><td>195 CHF</td><td>1'560 CHF</td></tr>
<tr><td>Développement, intégration</td><td>195 CHF</td><td>1'560 CHF</td></tr>
<tr><td>Ingénierie, recette, formation</td><td>210 CHF</td><td>1'680 CHF</td></tr>
<tr><td>Analyse, consulting, gestion de projet</td><td>220 CHF</td><td>1'760 CHF</td></tr>
<tr><td>Déplacement (par jour et par personne)</td><td></td><td>125 CHF</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">Tous les prix s'entendent hors TVA</td></tr>
</table>

Confidentiel

7 Liste des sous-traitants

Aucun sous-traitant n'est pour le moment mandaté. L'ajout de sous-traitants sera effectué conformément aux conditions du présent Contrat, en particulier l'art. 13 des Conditions Générales SaaS.

8 Date et Signatures

	ENTREPRISE	***DATE***	***SIGNATURES***
Prestataire	GROUPE T2I SUISSE SA Technopôle 1 3960 SIERRE	04/04/24	
Client	Commune de Martigny-Combe		

ANNEXES

- Annexe 1 – Conditions Générales SaaS – disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]
- Annexe 2 – SLA
- Annexe 3 – Protection des Données - disponible en ligne [http://www.groupe-t2i.com/fr-ch/conditions-generales-de-vente]

Confidentiel

ANNEXE 2 – SLA

1 Disponibilité des Services Applicatifs

Définition	Indicateur annuel de disponibilité des applications	
Fonctionnement programmé	Du lundi au vendredi, **hors jours fériés du canton de domiciliation du Client**, de 7h30 à 17h30	
Méthode de calcul de la disponibilité	A = Durée de fonctionnement programmé B = Durée des arrêts corrigés = Durée des arrêts – la durée des arrêts exclus (A – B) * 100 / A	
Origine de la mesure	Prestataire	
Durée des arrêts exclus	Arrêts planifiés, interruptions à la demande du Client, interruptions dues aux interventions de tiers	
Valeur à atteindre / Niveau cible	≥ 99.9 %	

2 Hotline et Support

2.1 Hotline. La hotline est accessible au 058.666.20.66 du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, à l'exclusion des jours fériés du domicile du Prestataire.

2.2 SPoC. La hotline est le point de contact unique pour le Client destiné à assister les Utilisateurs Autorisés lorsque ceux-ci rencontrent des difficultés ou des problèmes en lien avec les Services Applicatifs.

2.3 Support. Le support aux Utilisateurs Autorisés via la hotline et l'outil helpdesk accessible sur http://www.groupe-t2i.com/logiciels/espace-client-578.html inclut l'analyse de problèmes, son diagnostic et son suivi jusqu'à résolution.

3 Maintenance

3.1 Services Applicatifs. Le Prestataire prend en charge la maintenance corrective et préventive de ses logiciels faisant partie des Services Applicatifs. Par ailleurs, le Prestataire peut mettre à disposition, à sa seule discrétion, des nouvelles versions des Services Applicatifs, auquel cas le Prestataire prendra en charge le paramétrage et la reprise de données nécessaires, le cas échéant.

3.2 Maintenance. La maintenance regroupe l'ensemble des activités nécessaires pour faire fonctionner et maintenir les Services Applicatifs selon le Formulaire de Commande.

Confidentiel

3.3 Plages. La maintenance est en général effectuée sur quatre (4) week-ends de maintenance qui sont annoncés sur le site Internet du Prestataire en début de chaque année calendaire. Des travaux de maintenance peuvent d'ailleurs être effectués le premier mercredi de chaque mois entre 18h30 et 24h00, selon le besoin, ou à tout autre moment à convenir entre les parties.

4 Incidents

4.1 Définition. Un incident est un événement qui ne fait pas partie du fonctionnement normal d'un Service Applicatif et qui entraîne, ou peut entraîner, une interruption de ce Service Applicatif ou une détérioration de sa qualité (« **Incident** »).

4.2 Prise en charge. Les Incidents seront pris en charge par le Prestataire selon leur priorité, en fonction de l'appréciation du Prestataire et du tableau suivant :

Priorité	Incident	Prise en charge
1 – Urgente	Tout ou une partie importante d'une application ou d'un service n'est plus disponible. Exemples : Serveur, service ou application inaccessible, plus de 30 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	Sous 4 heures, dès notification par le Client
2 – Haute	Le service est dégradé de manière importante, mais il reste disponible en mode dégradé. Exemples : temps de réponse dégradé, une partie des fonctions ne sont pas disponibles, plus de 10 % des Utilisateurs sont touchés par ce dysfonctionnement.	2 jours ouvrables, dès notification par le Client
3 – Moyenne	Le service est indisponible pour un ou quelques Utilisateurs seulement. Impact sur la productivité des Utilisateurs.	5 jours ouvrables, dès notification par le Client
4 – Basse	Tous les autres incidents.	30 jours, dès notification par le Client

Confidentiel

4.3 Résolution. Le Prestataire ne saurait garantir les délais de résolution des Incidents mais entreprendra ses meilleurs efforts pour résoudre tout Incident de manière expéditive ou de fournir une solution de contournement.

5 Sauvegardes

5.1 Sauvegardes. Toutes les vingt-quatre (24) heures, le Prestataire effectue une sauvegarde complète de toutes les données transmises par le Client via les Services Applicatifs ainsi qu'une relecture de contrôle de ces sauvegardes.

5.2 Stockage. Le Prestataire transfère les bandes de sauvegardes dans des lieux séparés une fois par semaine, le lendemain de la sauvegarde du week-end. Le Prestataire assure le stockage de ces bandes de sauvegardes pour une durée d'au moins un an à partir de leur transfert dans les lieux de stockage. Le Prestataire assure le stockage des bandes de sauvegarde pour les 30 jours du dernier mois, toutes les sauvegardes mensuelles et une sauvegarde annuelle.

Confidentiel